LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO DIPENDENTE

IL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE È UN RAPPORTO IN CUI IL LAVORATORE DIPENDENTE EROGA UNA PRESTAZIONE DI LAVORO E RICEVE, COME CONTROPRESTAZIONE, UNA RETRIBUZIONE MONETARIA DA PARTE DELL'IMPRESA

COME CONTROPRESTAZIONE A FRONTE DEL LAVORO EROGATO, IL DIPENDENTE RICEVE:

① PARTE DELLA RETRIBUZIONE SUBITO

② PARTE DELLA RETRIBUZIONE IN VIA DIFFERITA

LA RETRIBUZIONE IMMEDIATA È LIQUIDATA E CORRISPOSTA DALL'IMPRESA PERIODICAMENTE.

LA RETRIBUZIONE DIFFERITA É CORRISPOSTA AL DIPENDENTE AL TERMINE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: PRENDE IL NOME DI T.F.R. (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

→ LIQUIDAZIONE DELLE RETRIBUZIONI LORDE

→ costo (C.E.)

SALARI E STIPENDI	XXX	
DEBITI V/ ISTITUTI PREVID	XXX	
PERSONALE C/ RETRIBUZIONI		XXX

↓

SORGE UN DEBITO V/ IL DIPENDENTE

→ SORGE UN CREDITO NEI CONFRONTI DELL'ENTE PREVIDENZIALE PER TUTTE LE INTEGRAZIONI E LE INDENNITA' CHE SPETTANO AL DIPENDENTE E SONO A CARICO DELL'ENTE PREVIDENZIALE (ES. ASSEGNI FAMILIARI, INDENNITA' DI MALATTIA, MATERNITA'...)

→ LIQUIDAZIONE PERIODICA DEGLI ONERI SOCIALI (CONTRIBUTI PREVIDENZIALI) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

→ costo (C.E)

ONERI SOCIALI	XXX	
DEBITO V/ ISTITUTO PREVIDENZIALE		XXX

↳ SORGE UN DEBITO VERSO L'ISTITUTO PREVIDENZIALE

→ LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANTICIPATO 0,5% AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI

SUI DIPENDENTI GRAVA UNA CONTRIBUZIONE PARI ALLO 0,5% DELLE RETRIBUZIONI LORDE, DESTINATA AL MIGLIORAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (L. 297/1982). COME IN ALTRI CASI, PERÒ, L'IMPRESA FUNGE DA TRAMITE, ED È MENSILMENTE OBBLIGATA AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ENTE PREVIDENZIALE PER CONTO DEL DIPENDENTE

DIPENDENTI C/ CONTRIBUTI ANTICIPATI	XXX	
DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI		XXX

SORGE UN CREDITO VERSO DIPENDENTI PER IL CONTRIBUTO ANTICIPATO. L'IMPRESA FARÀ VALERE IL SUO CREDITO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IN SEDE DI DETERMINAZIONE ANNUALE DEL TFR

SORGE UN DEBITO V/ L'ENTE PREVIDENZIALE

→ PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI NETTE

IL DIPENDENTE È TENUTO:

① A VERSARE DEGLI ONERI SOCIALI A FAVORE DELL'ENTE PREVIDENZIALE

② A CORRISPONDERE ALL'ERARIO LE IMPOSTE SUL SUO REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

MA IL DIPENDENTE NON VERSA DIRETTAMENTE GLI ONERI SOCIALI A SUO CARICO ALL'ENTE PREVIDENZIALE E NON VERSA DIRETTAMENTE LE IMPOSTE ALL'ERARIO.

È L'IMPRESA CHE EFFETTUA QUESTI VERSAMENTI PER CONTO DEL DIPENDENTE, TRATTENENDONE L'IMPORTO DALLA RETRIBUZIONE AD ESSO DOVUTA: CIÒ SIGNIFICA CHE PARTE DEL DEBITO VERSO IL DIPENDENTE SI TRASFORMA, RISPETTIVAMENTE, IN DEBITO VERSO L'ENTE PREVIDENZIALE E IN DEBITO VERSO L'ERARIO.

SI ESTINGUE IL DEBITO V/ IL DIPENDENTE

PERSONALE C/ RETRIBUZIONI	XXX	
DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI		XXX
ERARIO C/ RITENUTE DA VERSARE		XXX
BANCA C/C		XXX

LA BANCA SI RIDUCE PER UN IMPORTO PARI ALLE RETRIBUZIONI DOVUTE AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI E DELLE IMPOSTE A CARICO DEL DIPENDENTE

SORGE UN DEBITO VERSO L'ERARIO PER LE IMPOSTE SUL REDDITO A CARICO DEL DIPENDENTE

SORGE UN DEBITO NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE PER GLI ONERI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE

CHE L'IMPRESA SI OBBLIGA A VERSARE PER CONTO DI QUEST'ULTIMO

→ IL VERSAMENTO MENSILE DEGLI ONERI SOCIALI E DELLE RITENUTE FISCALI

ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE, L'IMPRESA DEVE:

① VERSARE ALL'ERARIO LE RITENUTE FISCALI OPERATE NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE

② REGOLARE LA PROPRIA POSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'ENTE PREVIDENZIALE

DEBITI V/ ISTITUTO PREVIDENZIALE	
INDENNITÀ E INTEGRAZIONI A CARICO ENTE PREVIDENZIALE	ONERI SOCIALI A CARICO IMPRESA
	ONERI SOCIALI A CARICO DIPENDENTE
	CONTRIBUTO ANTICIPATO 0,5% PER MIGLIORAMENTO PENSIONI

In data 15/06/T la Alfa Spa versa ai dipendenti un anticipo di € 5.000 (tramite banca), a valere sulle retribuzioni di giugno.
In data 30/06/T la Alfa Spa provvede a liquidare le retribuzioni del mese di giugno:

- Retribuzioni lorde € 70.000
- Assegni familiari a carico INPS € 2.500
- Contributi previdenziali (oneri sociali) a carico dell'impresa € 28.300
- Contributo anticipato 0,50% per miglioramento pensioni € 350

In data 6/07/T Alfa paga tramite banca le retribuzioni nette ai dipendenti:

- Contributi previdenziali a carico dei dipendenti € 6.500
- Ritenute fiscali a carico dei dipendenti € 15.100

Il 16/07/T la Alfa Spa versa tramite banca sia i contributi previdenziali sia le ritenute fiscali.

15/06

PERSONALE C/ ACCONTI	5.000		
BANCA C/C			5.000

30/06

SALARI E STIPENDI (CE)	70.000		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	2.500		
PERSONALE C/ ACCONTI			5.000
PERSONALE C/ RETRIBUZIONI			67.500

30/06

ONERI SOCIALI (CE)	28.300		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI			28.300

30/06

DIPENDENTI C/ CONTRIBUTI ANTICIPATI	350		
DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI			350

06/07

PERSONALE C/ RETRIBUZIONI	67.500		
DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI			6.500
ERARIO C/ RITENUTE DA VERSARE			15.100
BANCA C/C			45.900

16/07

DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	32.650		
ERARIO C/ RITENUTE DA VERSARE	15.100		
BANCA C/C			47.750

LA RETRIBUZIONE DIFFERITA

IL TFR CHE I DIPENDENTI MATURANO ANNUALMENTE SI RILEVA ALLA FINE DEL PERIODO AMMINISTRATIVO, NELL'AMBITO DELLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO NECESSARIE PER RISPETTARE IL PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA.

IL TFR MATURATO ANNUALMENTE

IL TFR È UNA RETRIBUZIONE DIFFERITA CHE VIENE CORRISPOSTA AI DIPENDENTI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

SECONDO L'ART. 2120 C.C., IL TFR CHE I DIPENDENTI MATURANO ANNUALMENTE SI CALCOLA AL TERMINE DI CIASCUN ANNO E SI OTTIENE COME SOMMA DI DUE COMPONENTI:

① IL TFR MATURATO NELL'ANNO X_1

② LA RIVALUTAZIONE DELLO STOCK DI TFR ESISTENTE AL TERMINE DELL'ANNO PRECEDENTE X_2

$$TFR\ T = X_1 + X_2$$

X_1: (RETRIBUZIONE LORDE ANNUE) : 13,5
QUOTA MATURATA IN T

X_2: $TFR_{T-1} \cdot (1{,}5 + 75\% \cdot \Delta^{+}_{\text{INDICE ISTAT}})\%$
RIVALUTAZIONE TFR ESISTENTE AL 31/12/T-1

IL TFR MATURATO ANNUALMENTE RAPPRESENTA LA TERZA COMPONENTE DEL COSTO DEL LAVORO, INSIEME A SALARI E STIPENDI E AGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'IMPRESA

IL DEBITO PER TFR

L'INCREMENTO ANNUO DEL DEBITO PER TFR SARÀ INFERIORE AL TFR MATURATO IN T PERCHÉ:

① L'IMPRESA TRATTIENE AI DIPENDENTI L'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17% CHE COLPISCE LA COMPONENTE X_2 DEL TFR MATURATO ANNUALMENTE. L'IMPRESA DEVE VERSARE ALL'ERARIO QUANTO TRATTENUTO AI DIPENDENTI IN DUE MOMENTI: UN ACCONTO ENTRO IL 16/12/T E IL SALDO ENTRO IL 16/02/T+1

② L'IMPRESA FA VALERE IL CREDITO CHE HA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI PER I CONTRIBUTI (0,5%) CHE HA MENSILMENTE ANTICIPATO ALL'ENTE PREVIDENZIALE PER LORO CONTO. IL CREDITO PER I CONTRIBUTI VERSATI NELL'ANNO VIENE COMPENSATO CON IL DEBITO PER TFR.

esempio

AL 31/12/T L'IMPRESA CALCOLA IL TFR MATURATO NELL'ANNO T.

RETRIBUZIONI LORDE: 337.500

CONTRIBUTI 0,5% VERSATI IN T: $0{,}5\% \cdot 337.500 = 1.687{,}5$

DEBITO PER TFR AL 31/12/T-1 = 98.000

$\Delta^+ T$ INDICE ISTAT = 3 PUNTI

$$X_1 = \frac{337.500}{13{,}5} = 25.000$$

$$X_2 = 98.000 \cdot (1{,}5 + 0{,}75 \cdot 3)\% = 3.675$$

$$TFR_T = X_1 + X_2 = 25.000 + 3.675 = 28.675$$

IMPOSTA SOSTITUTIVA = $0{,}17 \cdot 3.675 = 624{,}75$

DI QUANTO AUMENTA IL DEBITO PER TFR?

$$28.675 - 624{,}75 - 1687{,}5 = 26.36275$$

DEBITO PER TFR AL 31/12/T = 124.36275

AL TERMINE DEL PERIODO AMMINISTRATIVO T L'IMPRESA RILEVA:

→ COSTO C.E.

TFR	XXX	
ERARIO C/ IMPOSTA SOSTITUTIVA		XXX
DEBITO PER TFR		XXX

→ SORGE UN DEBITO VERSO L'ERARIO PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DEL DIPENDENTE, CHE L'IMPRESA SI OBBLIGA A VERSARE ALL'ERARIO PER CONTO DI QUEST'ULTIMO

→ C'È UN INCREMENTO DEL DEBITO PER TFR (S.P.)

DALL'INCREMENTO ANNUO DEL DEBITO PER TFR DEVE ESSERE DETRATO L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI (0,5%) CHE L'IMPRESA HA MENSILMENTE ANTICIPATO ALL'ENTE PREVIDENZIALE PER CONTO DEI DIPENDENTI

→ SI RIDUCE IL DEBITO PER TFR

DEBITO PER TFR	XXX	
DIPENDENTI C/ CONTRIBUTI ANTICIP.		XXX

↳ SI RIDUCE IL CREDITO VERSO DIPENDENTI PER I CONTRIBUTI ANTICIPATI DURANTE L'ANNO

esempio

In data 31/12/T la Beta Spa determina in € 68.810 il TFR maturato nell'anno T. L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del debito per TFR preesistente è pari a 917. Si tenga presente che, nel corso del periodo T, la Beta Spa ha anticipato all'INPS, per conto dei dipendenti, contributi finalizzati al miglioramento pensioni per complessivi € 4.150.

31/12/T

TFR (COSTO C.E.)	68.810	
ERARIO C/ IMPOSTA SOSTITUTIVA		917
DEBITO PER TFR		67.893

31/12/T

DEBITO PER TFR	4.150	
DIPENDENTI C/ CONTR. ANTIC.		4.150